

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3731/2535

นายถนัฐพงษ์ แซ่มประสิทธิ์

โจทก์

บริษัทเอส.วาย.พี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

จำกััด

จำเลย

บริษัทเอส.วาย.พี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

จำกััด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 201, มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 331

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าจำเลยไม่ได้แจ้งต่อศาลในวันหรือก่อนวันสืบพยานว่า ตนตั้งใจจะให้ดำเนินการพิจารณาต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 ดังนั้น อุทธรณ์ของจำเลยแม้จะเป็นข้อกฎหมาย แต่ก็ไม่เป็นสาระแก่คดี ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 31 จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า เมื่อโจทก์ขาดนัดพิจารณาศาลแรงงานกลางชอบที่จะจำหน่าย คดีเฉพาะส่วนที่เป็นฟ้องของโจทก์ แล้วพิจารณาตามฟ้องแย้ง ของจำเลยต่อไปเพราะจำเลยมิได้ขาดนัดด้วย คำสั่งของ ศาลแรงงานกลางที่ให้จำหน่ายคดีทั้งหมดจึงไม่ชอบนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญแก่คดีโปรดรับอุทธรณ์ ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 22)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าคอมมิชชันค้ำจ่าย ค่าเสียหาย และค่าชดเชย แก่โจทก์

จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง รวมทั้งขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องแย้งขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงินตามข้อตกลงในสัญญาจ้างและค่าเสียหายแก่จำเลย

ศาลแรงงานกลางนัดสืบพยานโจทก์ ถึงวันนัดศาลแรงงานกลางจดยางงาน กระบวนพิจารณาว่า จำเลยมาศาล โจทก์ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา จึงถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา และมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีทั้งหมดออกจากสารบบความ (อันดับ 17) จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 18)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 19)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปัญหาตามที่จำเลยอุทธรณ์มีว่าการสั่งจำหน่ายคดีทั้งหมดออกจากสารบบความของศาลชั้นต้นรวมไปถึงฟ้องแย้งของจำเลยด้วยเพราะเหตุโจทก์ขาดนัดพิจารณานั้นชอบหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจศาล จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201,225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 31 ให้รับอุทธรณ์ ของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาตามที่จำเลยอุทธรณ์มีว่าการสั่งจำหน่ายคดีทั้งหมด
ออกจากสารบบความของศาลชั้นต้นรวมไปถึงฟ้องแย้งของจำเลยด้วยเพราะเหตุ
โจทก์ขาดนัดพิจารณานั้นชอบหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
อำนาจศาล จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
201,225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
มาตรา 31 ให้รับอุทธรณ์ ของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

(อัมพร ทองประยูร-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-โสภณ จันทระมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ